

RECURSO CÍVEL Nº 5095011-59.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: WALTER MOTTA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE ADICIONAL DE INTERVALO HRA (HORAS REPOUSO), INDENIZAÇÃO POR REPOUSO SEMANAL REMUNERADO NÃO GOZADO, ABONO PECUNIÁRIO, ABONO CCT 2023 E AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO, PORÉM SÓ ANALISA A QUESTÃO DO ADICIONAL DE INTERVALO HRA. SENTENÇA CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA, de acordo com o fundamentado no presente voto. Sem custas e honorários, tendo em vista a anulação de ofício. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5095011-59.2024.4.02.5101

510015242350 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5095011-59.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: WALTER MOTTA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de não incidência de imposto de renda sobre adicional de intervalo HRA (HORAS REPOUSO), Indenização por Repouso Semanal Remunerado não gozado, Abono Pecuniário, Abono CCT 2023 e Auxílio pré-escolar e creche.

Pretende o recorrente a reforma da sentença para que o pedido seja totalmente procedente.

VOTO

A parte autora ajuizou a presente demanda pretendendo o reconhecimento da não incidência de imposto de renda sobre as seguintes verbas:

- a) Adicional de intervalo HRA (HORAS REPOUSO);
- b) Indenização por Repouso Semanal Remunerado não gozado;
- c) Abono Pecuniário e Abono CCT 2023;
- d) Auxílio pré-escolar e creche.

No entanto, a sentença apenas analisou o pedido em relação ao Adicional de Intervalo HRA, sendo citra petita, portanto. Vejamos:

"Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95).

WALTER MOTA DOS SANTOS propôs ação, sob o rito do Juizado Especial Federal, em face de **UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**, objetivando a restituição dos valores retidos na fonte a título de imposto de renda, calculados sobre Adicional Hora de Repouso e Alimentação - AHRA.

Contestação no evento 6.

Quanto à prescrição, tem-se que o prazo prescricional para a restituição de indébito inicia-se a partir do pagamento da exação, nos termos do art. 168, I c/c art. 156, I, do CTN, restando prescritas as parcelas recolhidas há mais de cinco anos da propositura da ação, anteriores a 21/11/2019.

No mérito, acompanho entendimento que "Não é o nomen juris, mas a natureza jurídica da verba que definirá a incidência tributária ou não. O fato gerador de incidência tributária sobre renda e proventos, conforme dispõe o art. 43 do CTN, **é tudo que tipificar acréscimo ao patrimônio material do contribuinte.**" Precedentes da Primeira Seção deste Tribunal: EREsp 695.499/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, em 09/05/2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008, p. 1. 5". **(EResp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008).**

A meu sentir o pagamento das verbas em foco não guarda distinção para com aquelas destinadas a **remunerar horas extras** de trabalho e, neste caso, "A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais. **Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber:** EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006. **(STJ, RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021.)**

Para além disto, a matéria não demanda maiores digressões sobre a **natureza remuneratória** da verba denominada "HRA - Hora Repouso Alimentação", posto que o tema já se pacificou junto ao c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a **verba denominada Hora Repouso Alimentação (HRA) possui natureza remuneratória**, submetendo-se à incidência de contribuição previdenciária. Precedentes: EREsp n. 1.619.117/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 8/5/2020; AgInt nos EAREsp n. 1.122.223/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/11/2020, DJe de 13/11/2020.; AgInt no AREsp n. 1.832.700/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021; AgInt no AREsp n. 1.122.223/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 13/8/2018; e AgRg no REsp n. 1.449.331/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 13/5/2016". **(AgInt no AREsp n. 2.018.433/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)**. Cabe destacar que "A **alteração promovida pela Lei 13.467/2017 no art. 71, § 4º**, da CLT **não tem o condão de modificar** o entendimento supra. Isso porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4º, I, do CTN)" (AgInt no AREsp 1.832.700/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.11.2021)". **(STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.963.274/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)**

Logo, a improcedência do pedido se impõe.

Do exposto, **JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.**"

Nesse sentido, a sentença deve ser anulada.

ISTO POSTO, voto no sentido de, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA, de acordo com o fundamentado no presente voto. Sem custas e honorários, tendo em vista a anulação de ofício. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem

